

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4727/2533

นางสาว ชั่วเอง แซ่เตี๋ย ฯ  
บริษัท สระแก้ว เมือง ทอง จำกัด

ผู้ร้อง  
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1237 (3)

บริษัทผู้คัดค้านดำเนินกิจการสร้างศูนย์การค้าซึ่งในปีต้น ๆ ประสพการขาดทุน แต่ไม่มากนัก กิจการของผู้คัดค้านเจริญก้าวหน้าขึ้น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน จำนวนมาก และมีเหตุผลให้น่าเชื่อว่าเมื่อผู้คัดค้านก่อสร้างศูนย์การค้าและโครงการอื่น ๆ เสร็จแล้วก็จะมียกกำไร จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าการค้าของผู้คัดค้านทำไปมีแต่ขาดทุนอย่างเดียว และไม่มีทางหวังว่าจะกลับฟื้นตัวได้ กรณีไม่มีเหตุจะเลิกบริษัทผู้คัดค้านตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1237(3).

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า บริษัทสระแก้วเมืองทอง จำกัด ประสพการขาดทุนตลอดมา ขอให้ศาลมีคำสั่งเลิกบริษัทสระแก้วเมืองทอง จำกัด และมีคำสั่งตั้งนายสมภาพ แก้วสุทธิ เป็นผู้ชำระบัญชี

บริษัทสระแก้วเมืองทอง จำกัด ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่าในปีต้น ๆ ผู้คัดค้านต้องประสพการขาดทุน แต่สินทรัพย์ของผู้คัดค้านที่ออกเงยขึ้นมา หากนำมาคำนวณเป็นมูลค่าแล้วก็จะมียกกำไรเป็นจำนวนมากซึ่งผู้ร้องก็ทราบถึงผลกำไรของบริษัทจึงได้เสนอขายหุ้นในราคาสูงขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้เลิกบริษัทสระแก้วเมืองทองจำกัด และตั้ง  
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีเป็นผู้ชำระบัญชี

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ได้ความว่าผู้คัดค้านดำเนินกิจการก่อสร้างศูนย์การค้า ใน  
การก่อสร้างศูนย์การค้าในระยะแรกนั้นย่อมมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างและค่าซื้อที่ดิน  
เป็นจำนวนมากการที่ผู้คัดค้านประสบภาวะขาดทุนทุกปีนั้นหาใช่เรื่องผิดปกติไม่  
แต่ละปีขาดทุนไม่มากนัก ผู้คัดค้านมีทรัพย์สินหลายรายการ เช่นห้องแถวซึ่งเป็น  
อยู่อาศัย 62 ห้อง พร้อมที่ดิน ตลาดสดพร้อมที่ดินอยู่ในบริเวณศูนย์การค้า สถานี  
ขนส่งหลังตลาดสด ที่ดินเตรียมไว้ปลูกอาคารพาณิชย์ 150 คูหา ที่ดินประมาณ 100  
ไร่ จึงน่าเชื่อว่าผู้คัดค้านมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินเป็นจำนวนมาก ซึ่งถ้าผู้ร้องขาย  
ทรัพย์สินที่มีอยู่ก็จะได้กำไรเป็นจำนวนมาก ที่ผู้ร้องอ้างว่าผู้คัดค้านประสบแต่ภาวะ  
ขาดทุนตลอดมานั้น ก็เนื่องจากผู้ร้องพิจารณาเฉพาะรายรับและรายจ่ายของผู้คัดค้าน  
ตามสมุดบัญชีเท่านั้นหาได้นำทรัพย์สินที่ผู้คัดค้านมีอยู่มาประกอบการพิจารณาไม่ มี  
เหตุผลให้น่าเชื่อว่า เมื่อผู้คัดค้านก่อสร้างศูนย์การค้าและโครงการอื่น ๆเสร็จแล้วผู้  
คัดค้านจะมีกำไร กิจการของผู้คัดค้านเจริญก้าวหน้าขึ้นและน่าจะมีกำไรมากใน  
อนาคต จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าการค้าของผู้คัดค้านทำไปมีแต่ขาดทุนอย่างเดียว และ  
ไม่มีทางหวังว่าจะกลับฟื้นตัวได้ กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะเลิกบริษัทผู้คัดค้านตาม  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1237 (3) ได้

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สวิน อักษรายุธ-ชุม สุกแสงเปล่ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ